

Nr. 140 Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 16. Juni 1938, 11 Uhr

R 43 II/703, Bl. 134 Aufzeichnung des MD Kritzinger¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Vereinheitlichung im Behördenaufbau.

1. Vermerk:

An der Besprechung im Reichsministerium des Innern am 16. Juni habe ich teilgenommen.

Die Aussprache ergab, daß bei einer Reihe von Ressorts Bedenken gegen die Bestimmung des § 2 Abs. 1 bestehen, wonach in Zukunft grundsätzlich alle Verwaltungsaufgaben den Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung übertragen werden sollen². Die Staatssekretäre Reinhardt, Crohne³ und Willikens sowie Ministerialdirektor Illgner vom Reichswirtschaftsministerium vertraten den Standpunkt, daß Verwaltungsaufgaben, die ihrem Wesen nach zu dem Geschäftsbereich von Sonderverwaltungen gehören, selbstverständlich auch den Behörden dieser Sonderverwaltungen übertragen werden müßten. Sie schlugen vor, die Bestimmung durch einen entsprechenden Zusatz zu ergänzen.

Die Staatssekretäre Pfundtner und Stuckart erklärten daraufhin, daß der Grundsatz des § 2 auch nach Auffassung des Reichsministers des Innern nicht solche Verwaltungsaufgaben treffen solle, die ganz selbstverständlich zu anderen Verwaltungen gehörten. Sie stellten eine Änderung der Bestimmung des § 2, die das klarstellen soll, in Aussicht⁴.

Im übrigen wurde – neben der Beanstandung einiger Vorschriften im einzelnen – gegen den Entwurf das Bedenken geltend gemacht, daß er im Interesse eines Fortschritts der Reichsreform zu wenig bringe, im besonderen wurde vorgeschlagen, den Reichsministern auch die Versetzung von Beamten innerhalb eines Landes zu ermöglichen und davon abzusehen, die Besoldungsregelung der Länder ausdrücklich aufrechtzuerhalten (§ 5 Abs. 2⁵).

Die Auffassung, daß der Entwurf in der Richtung einer Reichsreform nicht weit genug sei, wurde auch von Ministerialdirektor Sommer namens der Partei vertreten. Er stimmte dem Entwurf als einem Teilfortschritt trotzdem zu.

¹ Gefertigt am 18. 6. 1938. Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schnellbrief vom 10. 6. folg. Ressorts eingeladen: StdF, RFM, RAM, RWiM, REM, RVM, RErzM, RMVP, RMRk, PrMP, PrFM. Beigefügt war der Entw. eines „Gesetzes über die Vereinheitlichung im Behördenaufbau“ mit Begründung, die weitgehend der Motivierung der Erstvorlage an den RMRk vom 26. 1. 1938 entsprach (Dok. Nr. 22). Die Zweitfassung war nach den Anregungen der Rkei (Dok. Nr. 43) moderat überarbeitet und neu betitelt; R 43 II/703, Bl. 124–133 (APK I 1, Reg. Nr. 12713); auch R 1501–PA/1121, unfol. – Sitzungsvermerk des ORR Quecke, der neben MD Illgner und MDgt. Klapper das RWiM vertrat, in R 3101/30711, Bl. 66 f. Protokoll des RIM und Teilnehmerliste nicht nachgewiesen.

² § 2 (1) deckte sich mit der Erstfassung (Dok. Nr. 22 Anm. 3), lediglich ergänzt um den formalen, auf die Rkei zurückgehenden Zusatz, daß neue Behörden künftig „nur durch Reichsgesetz oder Führererlaß“ errichtet werden sollten.

³ Gemeint ist StS Krohn/RAM.

⁴ Dem Vm. Queckes (o. Anm. 1) zufolge formulierte MD Illgner hierzu in der Besprechung eine Neufassung des § 2 (1), die Pfundtner und Stuckart grundsätzlich guthießen und welche Illgner noch am selben Tag Stuckart auch schriftlich unterbreitete. Sie lautete: „Den Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung in der Mittel- und Unterstufe sind in Zukunft grundsätzlich alle Verwaltungsaufgaben des Reichs und der Länder zu übertragen, soweit derartige Aufgaben nicht ihrem Wesen nach in den Aufgabenkreis bestehender Fachbehörden fallen oder zweckmäßig Gliederungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft zu übertragen sind. Selbständige Behörden für neue Verwaltungsaufgaben können nur durch Reichsgesetz oder Führererlaß eingerichtet werden. Der Reichsminister des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem Fachminister und ...“

⁵ Gemeint sein muß § 5 (3), der identisch mit der Erstfassung war; s. Dok. Nr. 22 Anm. 7.

Gegenüber diesen Bedenken betonten die Staatssekretäre des Reichsinnenministeriums und Staatssekretär Landfried, daß der Wert des Gesetzes hauptsächlich auf psychologischem Gebiet liege. Man könne aus politischen Gründen zur Zeit den Einfluß der Reichsressorts innerhalb der Länder nicht so verstärken, wie es an sich auch ihres Erachtens erwünscht wäre⁶.

Das Reichsministerium des Innern wird den Entwurf unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Besprechung umarbeiten und dann voraussichtlich zunächst noch zum Gegenstand einer kommissarischen Beratung mit den beteiligten Ressorts machen.

2. Dem Herrn *Reichsminister* am 23. Juni vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme⁷.

3. W[ieder]v[orlage] am 20. Juli 1938.

Kr[itzingen]

⁶ Lt. Vm Quecke (o. Anm. 1) begrüßte StS Landfried/PrFM im Gegenteil das Gesetz gerade in der Überzeugung, daß es „die Behörden der allgemeinen Landesverwaltung stärken werde, die heute leider als Landesbehörden gegenüber den Reichsbehörden als zweitklassig gelten“.

⁷ Lammers nahm von dem Vm. am 26. 6. 1938 Kenntnis. Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine weitere (3.) Vorlage des GesEntw. durch den RIM vom 24. 6. eingelaufen; R 43 II/703, Bl. 136–140. Nach deren kommissar. Besprechung am 1. 7. kündigte MDgt. Danckwerts Kritzingen die Zusendung einer nur mehr hinsichtlich § 2 und einiger beamtenrechtl. Details redaktionell überarbeiteten KabVorl. binnen einer Woche an; ebd. Bl. 141. Es dauerte dann aber noch bis 27. 3. 1939, ehe diese der Rkei zugeht; ebd. Bl. 142–149. In dieser (4.) Fassung war § 2 (1) wie folgt gefaßt: „Den Behörden der allgemeinen Verwaltung in der Mittel- und Unterstufe sind in Zukunft grundsätzlich sämtliche neuen durch die staatliche Verwaltung wahrzunehmenden Aufgaben des Reichs und der Länder zu übertragen. Als neu gelten diejenigen Aufgaben, die nicht ihrem Wesen nach in den Aufgabenkreis der bestehenden Behörden fallen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Reichsministers des Innern. Selbständige Behörden für neue Verwaltungsaufgaben können nur durch Führererlaß, Reichsgesetz oder durch Landesgesetz, das auch der Zustimmung des Reichsministers des Innern bedarf, eingerichtet werden. Der Reichsminister des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen und gegebenenfalls mit dem beteiligten Reichsminister, welche Behörden als solche der allgemeinen Verwaltung gelten.“

Am 15. 4. 1939 setzte die Rkei die KabVorl. als schriftl. Beschlußsache mit Widerspruchsfrist bis 30. 4. in Umlauf. GISTr. Todt rügte daraufhin seine bisherige Nichtbeteiligung und bestand auf der uneingeschränkten Selbständigkeit der Straßenverwaltung, die ihm der RIM auch zusagte; R 43 II/703, Bl. 153 f., 159 f. Der PrFM beanspruchte die letzte Entscheidung bei der Versetzung preuß. Beamter; ebd. Bl. 157. Der RAM verwarf mit Schnellbrief vom 28. 4. § 2 (1) Satz 2 als sprachlich unlogisch: „Alle Aufgaben, mit denen die staatliche Verwaltung bisher nicht befaßt ist und die an sie jetzt oder in Zukunft herantreten, sind *neu*. Deshalb kann man das Kriterium für die Neuheit nicht darin suchen, ob sie *ihrem Wesen nach* in den Aufgabenkreis der bestehenden Behörden fallen. Für die Neuheit ist nicht das Wesen der Aufgaben, sondern ihr bisheriges Fehlen entscheidend.“ In direktem Benehmen zwischen RIM und RAM wurden die ersten beiden Sätze des § 2 (1) noch durch folg. Fassung ersetzt, die dem ursprüngl. Vorschlag des RWiM (o. Anm. 4) wieder nahekam: „Neue Aufgaben des Reichs und der Länder, die in der Mittel- und Unterstufe durch die staatliche Verwaltung wahrgenommen werden sollen, sind den Behörden der allgemeinen Verwaltung zu übertragen, sofern die neuen Aufgaben nicht wegen ihrer Wesensverwandtschaft in den Aufgabenkreis bereits bestehender Sonderverwaltungsbehörden fallen.“ Ebd. Bl. 155 f., 158. In dieser Form wurde das *Gesetz über die Vereinheitlichung im Behördenaufbau* angenommen und von Hitler am 5. 7. 1939 vollzogen (RGBL. I S. 1197); R 43 II/703, Bl. 161–166; vgl. BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 68–70. Der 1940 unternommene Vorstoß des RIM, im Blick auf die uneingeschränkte Versetzbarkeit der Beamten mittels einer DVO die Personaletats der Länder auf das Reich zu überführen (sie also von den Sachhaushalten der Länder abzuspalten), wurde ergebnislos abgebrochen; ebd. Bl. 174 ff. – Zu weiteren Bemühungen des RIM um die „Einheit der Verwaltung“ vgl. Dok. Nrr. 259 und 283.

Zitierhinweis

Nr. 140 Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 16. Juni 1938, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d140>